

1053229-58.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Magistrado: João Mário Estevam da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...)

§2º O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo-SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1053229-58.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1053229-58.2021.8.26.0053

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Requerente:

Arnaldo Santos de Brito

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Mário Estevam da Silva

Vistos.

Trata-se de ação proposta por ARNALDO SANTOS DE BRITO, contra o ESTADO DE SÃO PAULO, qualificados nos autos.

Infere-se da inicial que a parte autora era proprietário do veículo marca Ford/Ranger, ano 2007/2208, placas DXF-6758, Código Renavam n. 941.745.406, o qual foi "apreendido numa blitz de trânsito e encaminhado ao pátio de veículo da SETERB - Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes da Prefeitura Municipal de Blumenau/SC; onde acabou sendo leiloadado em 07/04/2015". Alega que teve ciência de restrição de crédito em seu nome, oriunda de débitos de IPVA referente ao veículo acima mencionado dos exercícios de 2017 a 2020. Requer em sede de tutela de urgência, por não ter a posse do veículo desde a sua apreensão em 07/04/2015, a suspensão da exigibilidade dos débitos, bem como a exclusão de seu nome da dívida ativa e protesto em cartório.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade dos débitos relacionados aos lançamentos dos IPVAs dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020; CDAs nºs 1255431621, 1268939469, 1285188220, e 1306499271, bem como a suspensão dos efeitos de eventuais protestos, com ampliação posterior para alcançar as CDA's nºs 1310090501 e 1233063621.

Citado, o Estado de São Paulo ofertou contestação pugnando pela improcedência, sob

o argumento de que a efetiva apreensão do veículo em 17/11/2014 justifica o cancelamento dos IPVA's cujos fatos geradores ocorreram após essa data, com observância do que dispõe o artigo 3º da Lei n. 13.296/08. Negou o dever de indenizar, asseverando que "nem o próprio Autor informou ao DETRAN/SP a respeito desses fatos, o que era sua obrigação".

Réplica anotada.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, prescindindo de realização de audiência ou de outras provas.

As provas necessárias à apreciação da matéria foram ou deveriam ser apresentadas pelo autor na petição inicial e pelas rés na contestação, em observância ao art. 396, do CPC.

Do mérito:

Constitui fato incontroverso a apreensão do veículo e a consequente declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA, com fulcro no disposto no art.14, §2º da Lei Estadual nº 13.296/08. Vejamos:

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade: (...)

§2º O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse" (grifei)

Com o advento da Lei Estadual n. 13.296/2008, que estabeleceu novo tratamento tributário do IPVA, sobrevieram o Decreto n. 59.953/2013, que a regulamentou, e a Portaria CAT nº 27/2015, da qual se extrai que, in verbis:

"Artigo 13-B Tratando-se de apreensão seguida da aplicação de pena de perdimento do veículo, a autoridade administrativa, ao receber o pedido, além de observar o disposto no artigo 11 do Decreto 59.953, de 13-12-2013, deverá:

I - inibir os débitos de IPVA já lançados relativos a exercícios posteriores à data de apreensão, as correspondentes inscrições no CADIN e os lançamentos automáticos futuros, para o CPF ou CNPJ do proprietário registrado do veículo, enquanto não houver decisão final;

II - havendo dúvidas quanto à documentação apresentada para embasar o pedido de dispensa, solicitar à autoridade competente que confirme a aplicação da pena de perdimento e a posterior destinação do veículo. (...)"

No caso dos autos, a cobrança de IPVA está emudecida por força da perda da posse sobre o veículo, objeto de apreensão pelo Poder Público.

Já no que tange aos danos morais, a Fazenda Pública sabia ou deveria saber da apreensão do veículo que, a partir de então, estava sob a sua tutela. Havendo violação de dever legal de eficiência, a atuação estatal configura ilicitude, ensejando responsabilização objetiva e imediata.

Porém, a parte autora não experimentou dor, constrangimento e frustração, de modo que a indenização deve corresponder a um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, representando justa compensação.

Para o caso dos autos, o valor de R\$ 1.000,00 representa justo e razoável ressarcimento, para que, no futuro, a parte ré não permita que casos semelhantes ocorram.

Como é cediço, o não acolhimento do "quantum" postulado a título de danos morais não implica reconhecimento da sucumbência recíproca, consoante aplicação das disposições contidas na Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não é responsável pelos débitos de taxas de licenciamento do veículo, pertinentes à competência do DETRAN-SP.

Desnecessárias outras elucubrações.

Imperioso ressaltar que o julgador não está obrigado a comentar todos os

dispositivos legais mencionados nos quais se embasou para formar seu convencimento; basta, para tanto, que as decisões sejam fundamentadas de forma satisfatória, cumprindo, assim, a ordem prevista no artigo 93, IX, da CF. Aliás, " Diante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação para:

Confirmar a tutela de urgência;

Declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVAs dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020; CDAs nºs 1255431621, 1268939469, 1285188220, 1306499271, 1310090501 e 1233063621, bem como a suspensão dos efeitos de eventuais protestos.

Condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R\$ 1.000,00, a título de danos morais, corrigidos desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora a contar da citação.

Para o crédito de natureza não tributária, a correção monetária observará o IPCA-E (Tabela Prática do E. TSJP), bem como acrescido de juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, pelo disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810 do STF).

Porém, a partir de 09/12/2021 o crédito será atualizado, unicamente pelo índice da taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3º da EC nº 113, de 08 de dezembro de 2021.

Em caso de recurso inominado (prazo de 10 dias), à parte não isenta por lei, nem beneficiária da justiça gratuita, deverão ser recolhidas custas (1% sobre o valor da causa mais 4% sobre o valor da condenação), verificando-se condenação ilíquida, parcial ou ausência de condenação, a parcela de 4% deverá ser calculada com base no valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs para cada parcela.

O peticionamento DEVERÁ ser categorizado corretamente como "RECURSO INOMINADO", ficando o advogado ciente de que o peticionamento no sistema SAJ de forma aleatória ou classificada como "petição intermediária" causará tumulto nos fluxos digitais, comprometerá os serviços afetos à Serventia e ocasionará indevido óbice à celeridade processual e ao princípio constitucional do tempo razoável do processo. Sem custas e verba honorária em primeira instância, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo para a interposição de eventuais recursos, certifique-se o trânsito em julgado.

P.Int.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA